

Bu Belgenin Amacı

Sayın Av. Demirhan Emir, Sayın Emre Bey,

Aylık ödeme ve mutabakat görüşmemiz öncesinde, son 15 ayda birlikte yürüttüğümüz iş ortaklığını **geçmişi açma niyeti taşımadan, ileriye dönük net ve sağlıklı bir zemin kurmak amacıyla** bir araya getirmek istiyorum. Bu belge, hem son durumun bir özeti hem de bundan sonrası için niyet beyanıdır.

Türkiye'de bu sektörde sıfırdan, sahada ayağı sağlam, organize ve güvenilir bir yapı kurmanın ne kadar zor olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bu yapıyı birlikte kurduk; hâlâ ayakta tutmak, büyütmek ve **karşılıklı emeğe saygı içinde** sürdürmek ortak isteğimiz olmalı.

BÖLÜM 1: Mevcut Mutabakat — 8 Temmuz 2025 Protokolü

3-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında karşılıklı kabul ve imza ile yürürlüğe giren "**Değer Kaybı ve Bedeni Hasar Dosyaları İş Birliği Protokolü**" bugün hâlâ taraflarımızı bağlayan tek geçerli yazılı düzendir. Protokolün özünü yeniden hatırlamak isterim:

Protokol Özet — Tarafların Yükümlülükleri

Madde 3 — Dosya Türü ve Ücret:

- ADK (Araç Değer Kaybı) — Ofis CRM: **10.000 TL** · Yönlendirme: **15.000 TL**
- BH (Bedeni Hasar) — Ofis CRM: **7.500 TL** · Yönlendirme: **10.000 TL**
- Motosiklet Değer Kaybı: 5.000 TL
- Yönlendirme tutarının içinden yönlendiren ücretine ödenir, kalanı operasyona kayıt edilir.

Madde 5.4:

"Yönlendirme kaynaklı dosyalarda, yönlendiren kişiye yapılmış ödeme **kazançtan düşülür** ve kalan üzerinden **%50 – %50 paylaşım** yapılır."

BÖLÜM 2: Mevcut Durum Tespiti

Şubat 2025 — Nisan 2026 arası 15 aylık dönemde Onur Şenol Kazanç Tablosu, ay sonu raporları ve hesap tabloları çapraz incelendiğinde aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır:

Dönem	ADK	BH	Mahrumiyet	Toplam
2025 (Şubat-Aralık, 11 ay)	164	7	6	177
2026 (Ocak-Nisan, 4 ay)	89	3	10	102
15 AY TOPLAMI	253	10	16	279

⚠️ Tespit — Madde 5.4 Uygulanmadığı İçin Oluşan Orantısızlık

Protokol madde 5.4, yönlendiren ücretinin (DBO) **kazançtan düşüldükten sonra** kalan tutarın %50/%50 paylaşılmasını öngörmektedir. Mevcut uygulamada DBO **tek başına Onur'un payından** mahsup edilmekte; yani her dosyada DBO'nun yarısı kadar haksız kayıp doğmaktadır.

Hesap (15 ay, 263 ana dosya, %41,6 Yönlendirme + %58,4 Ofis CRM oranıyla):

- 2025 dönemi DBO toplamı: 2.044.250 TL → kayıp **1.022.125 TL**
- 2026 dönemi DBO toplamı (yeni tarife): 1.321.400 TL → kayıp **660.700 TL**

ONUR ŞENOL — HAKSIZ KAYIP

1.682.825 TL

15 ay boyunca DBO'nun haksız mahsubu

MEVCUT ORAN

%66,8 / %33,2

Demirhan / Onur (olması gereken: %50/%50)

Detaylı hesaplama, ay-ay dosya dağılımı ve örnek dosya analizi "**PROTOKOL_TUTARSIZLIK_RAPORU.pdf**" belgesinde yer almaktadır.

🤝 BÖLÜM 3: Geçmiş Dönemin Diğer Yüzü — Karşılıklı Anlayış

Bu süreçte sizler de, tarafınızdan eksiksiz şekilde teslim alınan ancak başvurusu zamanında yapılamayan ya da süreçte aksaklık yaşayan dosyalarda ciddi **operasyonel masraf yükü** ile karşı karşıya kaldınız. Sahadaki müşteri ilişkilerinde yaşanan gerilim, mağdurlarla yüzleşme ve dosyaların azilname ile başka avukata devredilmesi sürecinde benim de tarafımdan üzücü ama zaruri kararlar alındı.

Bu tercihler, hiçbir zaman size karşı kötü bir niyet taşımadı. Aksine; **müvekkil benim için veli nimettir** bakış açısıyla, mağdurların hak kaybına uğramaması için aldığım kararlardı. Ancak takdir edersiniz ki bu tercihler tarafınızda da bir zarar yarattı — bu zararı reddetmiyorum, görüyorum.

Burada önemli olan, ne sizlerin uğradığı zararı görmezden gelmek ne de benim haksız kaybımı pazarlık konusu yapmaktır. Ortada karşılıklı ve birbirini doğrudan etkileyen iki kalem mevcuttur. **Niyet beyanım, bu iki kalemi birbirine mahsup ederek ileriye dönük temiz bir sayfa açmaktır.**

💎 BÖLÜM 4: Niyet Beyanı — Karşılıklı Mahsuplaşma Önerisi

🎯 Önerim — Tek Cümlede

Geçmiş dönemde benim tarafımdan azilname işlemi yapılan dosyalarda sizlerin uğradığı zarar ile, son 15 ayda DBO'nun benim payımdan haksız mahsup edilmesi nedeniyle benim uğradığım **1.682.825 TL'lik haksız kayıp birbirini götürsün, mahsuplaşma yoluyla sıfırlansın.**

Bu öneri, tarafların hangisi daha çok zarar etti tartışmasından çok, **birlikte kurduğumuz yapıyı sürdürmenin kıymetini** esas alan bir yaklaşımdır. Ben yaptığım azilname işlemlerinin hiçbirinden pişman değilim — çünkü o noktada yapılması gereken doğru olduğuna inandığım buydu. Sizler de o dönem yaşanan operasyonel zorlukların gerçek olduğunu ifade ediyorsunuz. Karşılıklı haklılık iddialarını derinleştirmek yerine, **her iki tarafın iddiasını birbirine kapatıp ileriye yönelmek** bence en sağlıklı yol.

ONUR'UN HAKSIZ KAYBI

-1.682.825

DBO'nun protokol dışı mahsubu

DEMİRHAN TARAFININ ZARARI

≈ aynı tutar

Azilname dönemi operasyonel masraflar

MAHSUPLAŞMA SONUCU

SIFIR

İki taraf da geçmişi kapatır

🚩 BÖLÜM 5: Bugünden İtibaren Milat — Protokolün Tam Uygulanması

Mahsuplaşma kabulüyle birlikte **bugünün tarihinden itibaren** imzaladığımız 8 Temmuz 2025 protokolünün **özellikle 5.4 maddesinin tam ve eksiksiz uygulanmasını** esas alalım. Bu maddenin doğru uygulanması, her ay yapılacak mutabakatta net ve şeffaf bir tablo doğuracaktır:

- Her dosyada DBO (yönlendirenüceretine ödenen tutar) **paylaşımdan ÖNCE kazançtan düşülür.**
- Kalan net üzerinden %50 / %50 paylaşım yapılır.
- Zarar dosyalarında zarar her iki tarafa da %50 yansır — tek başına bana yüklenmez.
- Her dosyada kaynak (Ofis CRM / Yönlendirme) açıkça belirtilir, sistem üzerinden kayıt altına alınır.
- Aylık mutabakat raporlarında protokol uyumu otomatik gösterilir.

KARŞILIKLI NİYET — YENİ BAŞLANGIÇ

MAYIS 2026

Bugünden itibaren 8 Temmuz 2025 Protokolü, özellikle Madde 5.4 olmak üzere, eksiksiz uygulanır. Geçmiş dönemin karşılıklı kalemleri mahsuplaşma yoluyla sıfırlanır. İleriye dönük tek esas: yazılı protokol.

🤝 BÖLÜM 6: Devam İsteği

Açıkça ifade etmek isterim ki; bu süreçte birlikte kurduğumuz yapı yalnızca rakamsal bir iş ortaklığı değil, **sahada güven, hız ve organizasyon temelli** bir yapıdır. Bu yapıyı bozmak, yeniden kurmak değil korumak ve büyütmek ortak çıkarımızdır.

Mağdurlarımıza karşı sorumluluğumuz, ekibimize karşı taahhüdümüz ve birbirimize karşı verdiğimiz emek; bu masada bir araya geldiğimizde her zaman ön planda olmalı. Sizler de aynı kanaatte olduğunuzu defalarca ifade ettiniz; ben de aynı niyetle bu masaya geliyorum.

Bu belgeyi **kırgınlık değil, ileriye dönük netlik beyanı** olarak kabul etmenizi rica ediyor; aylık ödeme ve mutabakat görüşmemizde bu çerçeveden ilerlememizi öneriyorum.

Saygı ve iyi niyetle,

Onur Şenol

MR Hasar Danışmanlık ve Filo Yönetimi Tic. Ltd. Şti.

Bu belge, 8 Temmuz 2025 tarihli "Değer Kaybı ve Bedeni Hasar Dosyaları İş Birliği Protokolü" çerçevesinde karşılıklı mutabakat ve ileriye dönük netlik amacıyla hazırlanmıştır.

Ek belge: PROTOKOL_TUTARSIZLIK_RAPORU.pdf (detaylı hesaplama ve ay-ay dosya dağılımı)